

통 보

1. 제 목 : 진료기록부 사본 발급 및 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : □□·■■·▽▽·▲▲·▼▼○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○병원에서는 의료인 및 의료기관 종사자가 환자치료의 경과 및 과정에 대하여 기술한 진료기록내용을 보존하고 있으며, 「의료법」에 따라 환자 또는 환자가 지정한 대리인 등이 진료기록을 요청하는 경우 해당기록의 열람 또는 사본 발급을 하고 있습니다.

나. 진료기록 사본 발급에 관한사항

1) 관계법령 및 판단기준

□□○○병원에서는 「의료법」 및 원내 「진료기록 사본발급 지침」에 따라 개인 건강◀◀인 진료기록 사본을 발급하고 있으며, 최근 진료기록 발급실적은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] □□○○병원 진료기록 발급 실적

○ 기간 : '21.1. ~ '22.6.

구분	2021년	2022년 상반기

「의료법」 제21조(기록열람 등) 제3항에 따르면 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 환자가 지정하는 대리인, 타법령에 의한 ◀◀의 제공 요청 등에 따라 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 교부하도록 명시되어 있으며, 「의료법 시행규칙」 제13조의 3(기록 열람 등의 요건)에 따른 진료기록 열람 및 사본발급 동의서에 기재된 '열람 및 사본발급 범위'에 작성된 사항만을 제공하여야 합니다.

따라서 □□○○병원에서는 진료기록사본 발급과 관련하여 의료법에서 위임범위 및 진료기록 열람 및 사본발급 범위를 정확히 확인하여 진료기록 사본을 발급·◆◆하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□○○병원에서는 '21. 7. 환자의 대리인(보험회사)이 환자의 진료기록과 관련하여 진료기록 사본 발급 요청하였으나, 이보다 더 많은 진료기록을 발급하여 민원발생이 있었던 것으로 확인⁹⁾되며, 해당 민원 발생 이후 법률자문을 통하여 「의료법」 제21조 제2항을 위반한 것으로 해석될 수 있다는 의견에 따라 관련 업무에 근무하는 직원들은 의료법 및 개인◀◀법을 숙지하여 법령에 위배되지 않게 업무하여야 될 것으로 확인됩니다.

다. 법원 문서제출 명령 처리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「민사소송법」 제346조(문서목록의 제출) 및 제347조(제출신청의 허가여부에 대한 재판) 따르면 민사소송과 관련된 주장사실을 증명하기 위해 당사자는 법원에 문서제출 명령 신청서(재판관 관련된 문서를 상대방 또는 제3자가 소지한 경우 법원에게 해당 문서제출 명령을 구하는 신청서)를 작성하여 신청하며,

이에 따라 법원은 문서 소지자(제3자)에게 문서제출명령 신청에 따른 심문서(청구인이 요청한 자료의 소지여부, 제출 거부 사유의 전부 및 범위 등에 관한 의견을 작성하는 문서)를 발송,

문서 소지자는 심문서에 기재된 내용 검토·작성하여 송달받은 날로부터 14일 이내 문서제출 여부에 관한 의견을 법원으로 제출하여야 하며 이후 법원의 문서제출명령 결정 처리에 따라 요청받은 내역에 대한 자료제출 및 비용지급 요청을 하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 법원의 문서제출명령에 따른 진료기록 사본을 제출할

9) 진료기록 열람 신청 시 '13.1.1.~ '21.7.5까지 정형외과, 신경외과 진료 내역 중 외래경과기록, 검사결과지, 수술기록지, 퇴원요약지, 간호◀◀조사지만 발급해달라고 하였으나, 진료기록 사본 발급 시 해당기간에 발생한 전체 진료과의 기록에 대해 사본 발급하였음.

경우에는 위와 같은 적법한 절차를 거쳐 법원으로 제출하여야 하며, 진료기록사본을 제출한 경우 진료기록사본 발급수수료를 법원으로 청구하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, 6개 ○○병원의 법원 문서제출명령에 따른 진료기록 제출 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 □□·△△○○병원에서는 현재 민사소송과 관련하여 법원에서 문서제출 명령이 올 경우 위와 같은 절차로 진료기록을 제공하고 제출된 진료기록에 대한 발급수수료를 법원으로 청구하여 지급받고 있으나,

나머지 4개 ○○병원에서는 문서제출 명령 신청서 통보 시 요청받은 내역에 대한 심문서 작성 없이 일괄 진료기록사본을 제출하고 있어, 이는 「의료법」 제 21조(기록 열람 등)에 위배되는 것으로 확인되며,

진료기록 사본을 제공한 경우 진료기록사본 발급수수료 또한 법원으로 지급 요청하지 않고 있는 것으로 확인됩니다.

[표 2] 법원 문서제출 명령 준수 여부 및 진료기록사본 발급수수료 징구

병원	법원 문서 제출 명령 준수여부	진료기록사본 발급수수료 징구 여부
□□·△△○○	○	○
□□·△△○○	○	○
□□·△△○○	○	○
□□·△△○○	○	○
□□·△△○○	○	○
□□·△△○○	○	○

※ 각 병원 업무 담당자에게 확인한 내역, ▲▲○○병원은 15년부터 현재까지 민사소송과 관련된 기록 요구 #건(진료비 영수증 사본 요청)으로, 진료기록 사본 발급 수수료 징구대상이 아님.

4. 관계기관 의견

□□·■ ■·▽▽·▲▲·▼▼○○병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ □□○○○병원장은

- 나 항과 관련하여 진료기록 사본 발급 시 사본발급 신청서에 기재된 내역을 확인하여 의료법 및 개인◀◀법을 준수하여 발급하시기 바라며(통보),

○ ■■·▽▽·▲▲·▼▼○○○병원장은

- 다 항과 관련하여 법원 민사소송과 관련하여 진료기록부 사본을 제공할 경우 제출한 내역에 대하여 사본 발급수수료를 법원으로 청구하여 진료수입으로 발생하시기 바랍니다. (통보)